العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

القضايا الفقهية المعاصرة

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة
معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة الكاملة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

القضايا الفقهية المعاصرة

رؤية اجتهادية لمآلات الأحكام ونوازل العصر

القضايا المقررة هذا العام

التجارب الطبية وأثرها وحرمة جسد الإنسان	تأجير الأرحام وإشكالية ثبوت النسب	موت الدماغ وهل يعتبر موت حقيقي؟!

منارة الشريعة والقانون 01105405478

التجارب الطبية وحرمة جسد الإنسان

١ التعرف على التجارب وهل نشأت حديثاً؟

٢ بيان الحكم التكيفي على أنواع التجارب

٣ بيان القيود الواردة عليها

٤ بيان المسؤولية الشرعية والقانونية على التجارب

المبحث الأول: مفهوم التجارب الطبية وأنواعها

منارة الشريعة والقانون 01105405478

يعتبر التحديد الدقيق لمفهوم التجارب الطبية وأنواعها من الأمور **الرئيسة** في بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من التجارب؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. لذا نعرض لمفهوم التجارب الطبية، وأنواعها وتاريخها فيما يلي:

١ مفهوم التجارب الطبية

المفهوم اللغوي

التجربة في اللغة: مأخوذة من الفعل **جَرَّب**، يقال: جَرَّبَهُ تجربةً: اختبره. ورجل **مُجَرِّبٌ** كمفطم على صيغة الفاعل، أي مُحدَّث قد عرف الأمور وجرَّبها، أي أن الأمور جرَّبته وأحكمته. وفي التهذيب: **المُجَرِّبُ** هو الذي جرَّب في الأمور وعرَف ما عنده. **والتجربة:** هي ما يحصل من المعرفة بالتكرار.

وفي الاصطلاح لا يختلف معناها الاصطلاحي كثيراً عن المعنى اللغوي.

تعريف الشاطبي (الموافقات)

"أمرٌ مُشَاهَدٌ في أي علمٍ كان".

تعريف علماء النفس

وسيلةٌ لِجَمْع دلالاتٍ تُظهِر تأثير متغير على آخر. وفي الظروف المثالية يتناول **المُجَرِّب** التغير المستقل، ويُثبِت سائر العوامل الأخرى، ثم يلاحظ ما يطرأ بعد ذلك على المتغير المتابع.

التعريف العام – إجرائياً

هي **إحداث ظاهرة في ظروف صناعية** معينة يُرتبها الباحث قبل إجراء التجربة، بقصد جمع معلومات عن ظاهرة تعينه على التحقق من صحة فرض افتراضي، أي أن التجربة في عمومها ليست إلا **سلسلة من الخطوات التي يُخطَّط لها بدقة وعناية**، ويكون الغرض منها اختبار فرض، أو حل مشكلة، أو الحصول على معلومات جديدة.

القانون الفرنسي رقم 88/1138 1988م

تعرَّض القانون الفرنسي رقم 88/1138 الصادر في **1988/12/20** المعدَّل بالقانون رقم 90/86 الصادر في **1990/1/23** لتعريف التجارب الطبية، فعرفها بأنها: "مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تُجرى على الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية".

أقوال العلماء في تحديد المفهوم

منارة الشريعة والقانون 01105405478

قيل: هي الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي تُعمَل دون ضرورة تمليها حالة المرضى ذواتهم، لإشباع شهوة علمية، أو لخدمة الطب والإنسانية.

وتُعرَّف بأنها: التجارب العلمية أو الفنية التي يقوم الطبيب بإجرائها على مريضه.

وقيل: هي استخدام وسائل أو طرق جديدة على إنسان سليم أو مريض، بغرض البحث العلمي، وفقاً للأصول العلمية، دون أن يكون في حاجة إليها.

التنبيه الجوهري: الفرق بين التجربة والتدخل العلاجي

وبناءً على ذلك فإن **التجارب الطبية تختلف عن التدخل العلاجي**؛ حيث إن الأخير عمل يقوم عليه الطب، وهو **مشروع بالاتفاق**، فالتدخل العلاجي يتمثل في مجموعة من الأعمال الفنية والطبية التي يباشرها الطبيب **لمصلحة المريض**، والتي تكون لغرض تحسين حالته الصحية.

ثانياً: أنواع التجارب الطبية

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تتنوع التجارب الطبية إلى نوعين رئيسين تبعاً للغرض من التجربة:

النوع الأول: التجارب العلاجية

هي التجارب التي تهدف إلى **علاج الشخص الخاضع للتجربة** من مرض ألمَّ به بطريقة مبتكرة جديدة ومتطورة، حيث إن المعرفة العلمية القائمة وقت إجراء التجربة لا تكفي لعلاج هذا المريض، وبالتالي يتم اختيار الطريقة الجديدة على المريض لتسجيل النتائج، وبمقتضاه يباشر الطبيب التجربة مستهدفاً علاج مريضه باستخدام وسائل حديثة، قد تحقق — من وجهة نظره — تقدماً في العلاج.

بتعبير أكثر دقة

التجارب العلاجية: هي التجربة التي يباشرها الطبيب بقصد علاج المريض باستخدام وسائل حديثة في الحالات المرضية التي تفتقد إلى دواء معروف كفيل بتحقيق الشفاء. والغرض الأساسي من تقرير هذا النوع هو محاولة إيجاد علاج للمريض عن طريق تجربة العديد من الأدوية والعلاجات التي يرى الطبيب أنها **تُجدي نفعاً** في علاج المريض. ومن أمثلة هذا النوع: التدخلات العلاجية المحضة من حيث الغرض — وهو علاج المريض — إلا أن لهذا النوع من التجارب ميزة أخرى تتمثل في إمكانية الاستفادة من المعارف المكتسبة منها.

النوع الثاني: التجارب العلمية (غير العلاجية)

منارة الشريعة والقانون 01105405478

هي التجارب التي يخضع بمقتضاها الكائن البشري لطرق وأساليب **دون ضرورة تمليها حالته**.

وقيل: هي كُلُّ بحث منهجي يهدف إلى تنمية المعرفة على وجه العموم، أو المساهمة فيها.

وقيل في تعريفها: هي أعمال فنية وعلمية يباشرها الطبيب على جسم المريض بغرض اكتساب معارف جديدة بخصوص الوقاية من الأمراض، أو المعالجة الوقائية، أو العلاج.

إشكال: هل التفرقة واضحة المعالم؟

يرى البعض أن التفرقة بين **التجارب العلاجية** و**التجارب العلمية** تبدو غير واضحة المعالم؛ لأن العلاج عمل بمقتضاه يقوم الطبيب بالعمل على شفاء المريض، وهذا العمل قد يكون **عقداً** كما في حالة اتفاق المريض مع طبيب خاص — سواء أكان هذا الاتفاق صراحةً أم ضمنًا — أما إذا كان العلاج في إحدى المستشفيات العامة فلا يمكن حينئذٍ القول بوجود عقد علاج بين المريض والطبيب، فالعلاج بذلك يكون من **أعمال المساعدة**.

طبيعة العمل في التجارب العلمية

أما التجارب العلمية فهي على العكس من ذلك؛ إذ إنها تسمح للباحث بالتحقق من صحة فرض معين عن طريق خلق الظروف والمعطيات الملائمة لعلم الطب، وهو بذلك يُعدّ **عملاً من أعمال الإيثار**، دافعه مصلحة الطب ذاته بهدف تطوير العلم والمعرفة وليس مصلحة من تُجرى عليه التجارب، وهو أيضاً عمل ليس له دافع شخصي من جانب الإنسان.

الفارق الجوهري بين النوعين

وجه المقارنة	التجارب العلاجية	التجارب العلمية
الهدف	إيجاد **أفضل طرق العلاج** المتاحة للمريض، وتعميم الفائدة إلى غيره من المرضى	**كشف طبي جديد** — تشخيصاً أو علاجاً — يتم تجربته على مجموعة من الأفراد
حالة الخاضع	مريض **تحتاجه حالته** للعلاج	قد يكونون أصحاء أو مرضى **دون مصلحة شخصية مباشرة**

الغرض من الفائدة	مصلحة المريض أولاً ثم تعميم الفائدة	مصلحة **الطب ذاته** وتطوير العلم والمعرفة

ثالثاً: تاريخ التجارب الطبية

منارة الشريعة والقانون 01105405478

لا تعتبر التجارب الطبية — كما يعتقد الكثيرون — من **نوازل العصر الحديث**، ولم يقتصر ظهورها عليه؛ فقد أوضح الأطباء القدماء — لا سيما أطباء اليونان — أن التجارب الطبية تُعتبر من الركائز الأساسية في علم الطب، حتى صرَّح الطبيب **أبقراط** بقوله:

«الطب قياس وتجربة»

الخريطة الزمنية لتطور التجارب الطبية

منارة الشريعة والقانون 01105405478

الطب اليوناني – أبقراط

صرَّح الطبيب أبقراط بأن الطب **قياس وتجربة**، مؤكداً أن التجربة ركيزة أساسية في علم الطب.

أبو بكر الرازي – تجارب على الإنسان

يذكر المؤرخون أن الطبيب أبو بكر الرازي أُتِيَ له بعددٍ من المرضى مصابين بمرض **السرسام** — وهو مرض يُقال له ورم في الدماغ — فقام بتقسيمهم إلى مجموعتين، وبدأ في علاج إحدى المجموعتين بالفصد تاركاً علاج المجموعة الأخرى، وراقب النتائج وحَلَّلها بدقة، ثم قرر بدء العلاج.

أبو بكر الرازي – تجارب على الحيوان

قام الرازي بتجربة تأثير **الزئبق وأملاحه على القرود**، وظل يراقبها، حيث أعطى الزئبق لقرد كان يسكن معه في بيته، فرأى القرد ملتوياً على نفسه، واضعاً يده على بطنه، وهو يصكّ أسنانه.

جالينوس – تصنيف كتاب في التجارب

لم يقتصر أمر إجراء التجارب على الطبيب الرازي وفقط؛ بل إن التاريخ حافل بالكثير من التجارب التي قام بها الأطباء على الإنسان، مما دعا الطبيب اليوناني الحاذق **جالينوس** إلى تصنيف كتاب خاص بالتجارب على الإنسان، ومن قام بها من الأطباء.

ابن سينا – التجربة السريرية

جرَّب **ابن سينا** وضع الثلج على الرأس وتغطيته به لمنع مادة تصوَّر أنها تريد النزول إلى حجاب الرأس — إذ إنه لا يأمن ورماً ينزل فيه — وذلك لصداع ألمَّ به، فنجحت هذه التجربة وعُوفِي المريض على إثرها.

ابن سينا – تجربة داء السل

أجرى ابن سينا تجربةً على امرأة مصابة بداء السل، حيث أمرها ألا تتناول شيئاً سوى دواء مُتَّخَذ من الورد والعسل يُسمى «**الجلنجبين السكري**»، فتناولت منه مائة، وشُفِيَت. وعزم ابن سينا على إثبات تلك التجارب في كتابه «القانون في الطب» إلا أن هذه التجارب فُقِدَت منه قبل إتمام كتابه.

ابن أصيبعة – «عيون الأنباء»

عقد **ابن أصيبعة** في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» فصلاً تكلم فيه عن أهمية التجارب، مؤكداً أن الطب في الكثير من مسائله مبني على **الملاحظة والتجربة**، وأن الإنسان يمكنه من خلال التجارب اكتشاف بعض الأدوية والعلاجات، ورَدَّ على من ادَّعى أن الطب يُؤخَذ من طريق الإلهام والوحي فقط، ولا دخل فيه للملاحظة والتجربة.

العصر الحديث – ضرورة التجربة على الإنسان

أيقن الأطباء أن التجارب على الحيوانات لم تعد وحدها كافيةً لإيجاد الحلول للكثير من المشكلات الطبية التي يعاني منها الإنسان؛ لأن تأثير الدواء في الكثير من الأحيان يختلف من الإنسان عنه في الحيوان، لذا بات ضرورياً اللجوء إلى إجراء تلك التجارب على الإنسان. إلا أنه في بداياتها لم يكن يتوفر لها من الضوابط ما يكفل حماية الشخص الخاضع لها، وإنما كان جُلُّ اعتمادها على ضمير الباحث وإنسانيته، الأمر الذي أدى إلى وجود عواقب سيئة لهذه التجارب، سواءً على الفرد أو على المجتمع.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

واقعة الحرب العالمية الثانية (١٩٤٦م)

من أبرز الوقائع التي ظهرت في هذا الشأن: ما حدث عام **1946م** أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث قام **ثلاثة وعشرون طبيباً ألمانياً** بإجراء تجارب طبية عنيفة على الآلاف من الأسرى والسجناء، مما كان سبباً في موت معظمهم، وإصابة العديد منهم بإعاقات جسدية مستديمة، وفي نهاية الحرب تمت محاكمة هؤلاء الأطباء من قِبل دول التحالف.

ميثاق نورمبرغ – نقطة التحوّل القانونية

اتجهت الأنظار عالميًّا إلى ضرورة وضع الضوابط والنظم التي تكفل نجاح تلك التجارب، والحفاظ على حياة الأشخاص الخاضعين لها. ومن الناحية التاريخية فقد كان للقانون الدولي اليد الطولى في وضع الأسس القانونية للتجارب الطبية التي تُجرى على الإنسان، وذلك عن طريق المبادئ التي أرستها **محكمة نورمبرغ سنة 1949م** عند محاكمة الأطباء النازيين عن الجرائم الحربية التي ارتكبوها باسم التجارب الطبية، حيث أدت المعاملات غير الإنسانية التي تعرض لها الكثير من البشر على أيدي هؤلاء الأطباء إلى صياغة العديد من المواثيق الدولية حول معاملة البشر في نطاق المجال الطبي.

إعلان هلسنكي الأول – التنظيم الدولي

كانت أولى الخطوات في هذا الشأن هو إعلان «**هلسنكي الأول**» — نسبةً إلى المدينة التي وُضِعَ فيها هذا الإعلان — حيث تم فيه وَضْعُ مجموعة من القواعد التي يَسترشِدُ بها الأطباء في عملية إجراء التجارب الطبية على الإنسان.

منارة الشريعة والقانون 01105405478

واقعة المراجعة – تجربة الزهري

ثم تمت مراجعة هذه الضوابط مرةً أخرى بعد قيام مجموعة من الأطباء بـ **أربعمائة تجربة على ستمائة رجل** من أصل إفريقي، كان منهم مصابون بمرض الزهري، وكان الهدف من هذه التجربة هو مراقبة تطور المرض دون تدخل علاجي، ولم يتم إخبار هؤلاء المرضى بطبيعة المرض، وتم منع الأدوية التي صُرِفَت لعلاجهم، ونَتَجَ عن هذه التجربة موت العديد من هؤلاء.

اتفاقية جينيف (١٩٤٦م)

نصت اتفاقية **جينيف** الصادرة عام 1946م والخاصة بالجرحى والمرضى من العسكريين على تحريم الأفعال التي ترتكبها الأطراف المتحاربة تجاه المرضى والجرحى الذين يقعون في قبضتهم، ومن التصرفات التي نصت عليها: القتل المتعمد أو الإجهاز على المرضى والجرحى، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية تجاه المرضى والجرحى من الطرف المعادي، وإخضاع المرضى والجرحى إلى اختبارات بيولوجية، أو إجراء تجارب طبية أو علمية عليهم، أو التسبب المقصود في عدوانهم بأية أمراض أو بتر أي عضو من أجسامهم.

اتَّسم الإسلام بأنه **دين عام وشامل**، ولا يقف حجر عثرة أمام التقدم في أي مجال من المجالات، بل يقف وبقوة خلف كل تطور يؤدي إلى تحقيق مصلحة الإنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده. ولعل المجال الطبي من أهم المجالات التي يعمل الإسلام على دفعها للأمام؛ نظراً لتعلقه بحياة الإنسان، إذ من المقرر أن **حفظ النفس** وعدم تعريضها للخطر أو الاعتداء عليها من **الكليات الخمس** التي أولاها الشارع العناية، واهتم بها اهتماماً بالغاً.

وقد كان حرص الإسلام بالغاً في تكريس القوى للإبداع والتطوير في هذا المجال، لذا كان من المسلمين في العصور السابقة من لهم باع طويل في هذا المضمار، والتاريخ حافل بالنماذج التي تؤكد ذلك، وقد أمر النبي ﷺ بالتداوي.

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ» [سنن ابن ماجه]

اشتراطات الشريعة في الدواء والتجريب

منارة الشريعة والقانون 01105405478

غاية ما في الأمر أن الإسلام اشترط في الدواء أن لا يكون محرَّماً، أو وسيلة لمحرَّم، وأن لا يكون في إجراء التجارب الطبية — مثلاً — اعتداء على **ثوابت الشريعة** ومخالفة نصوصها القاطعة، واعتداء على **خصوصيات المرضى** وهتك أسرارهم. لذا كان الأمر في بحبوحة وسعة من وجهة النظر الإسلامية — لا سيما إذا تمت مراعاة الضوابط والشروط التي سنذكرها لاحقاً.

1. ألا يكون الدواء ذاته محرَّماً
2. ألا يكون ذريعة أو وسيلة لمحرَّم
3. ألا يصطدم بثوابت الشريعة وأصولها
4. صيانة أسرار المرضى وحرماتهم

المبحث الثاني: الحكم الشرعي للتجارب الطبية على الإنسان

قررنا سابقاً أن التجارب الطبية تُعتبر **ضرورةً من الضرورات المفيدة** في تحقيق التقدم العلمي في المجال الطبي. وإذا كانت التجارب الطبية ظاهرةً واقعةً منذ الزمن البعيد، إلا أنها تعرضت في فترة من فترات التاريخ **للنقد الشديد**، مما أدى إلى رفضها كليةً، بسبب تلك الجرائم التي كانت تُرتكَب باسم الطب ومصلحة المرضى، الأمر الذي أدى إلى **تحوُّط وحذر شديدين** قبل إبداء الحكم الشرعي فيها — سواءً من الوجهة الشرعية أو من الوجهة القانونية.

ومن ناحية أخرى فإن التجارب على البشر **تختلف فيما بينها في مدى الخطورة** على الإنسان؛ ما بين تجارب مميتة تؤدي إلى هلاك الشخص الخاضع لها، وبين تجارب تتسم بالخطورة نظراً لما تؤدي إليه من إصابة الشخص الخاضع لها بأضرار جسدية.

⚠ التجارب باعتبار خطورتها – تنقسم إلى قسمين

منارة الشريعة والقانون 01105405478

⊗ القسم الأول: التجارب المميتة

خطورة قصوى

هي تلك التجارب المؤدية **حتماً إلى هلاك** الشخص الخاضع لها، أو **غلبة الظن بهلاكه** نتيجة إصابته بأمراض خطيرة. أي أننا لكي نكون أمام تجربة مميتة ينبغي توافر الشروط الآتية:

1. **أن يكون الموت هو النتيجة الطبيعية في حال عدم نجاح التجربة**
2. **أن يؤدي إجراء التجربة إلى الإصابة بأمراض تؤدي حتماً للوفاة**
3. **أن يغلب على ظن القائم بالتجربة موت الخاضع لها**
4. **هذا النوع يتم دون علم من تُجرى عليهم التجربة في الغالب الأعم**

وهذا النوع من التجارب في الغالب الأعم يتم **دون علم** من تُجرى عليهم التجربة، بل وحتى دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إلحاق الضرر بهم. بل في الكثير الغالب تتم **دون علم السلطات** أو القائمين على حقوق الإنسان، حيث يؤدي عملهم إلى وقوع القائمين على التجربة تحت طائلة **المساءلة القانونية**.

وعادةً ما يكون هؤلاء من **المساجين وأسرى الحرب**، أو **الفقراء** الذين يسهل إغراؤهم بالمال؛ نظراً لضيق اليد وحاجتهم للأموال، حيث يجعلون أجسادهم محلاً للتجربة مقابل قدرٍ من المال قد يكون من وجهة نظرهم كبيراً. ومما يؤكد ذلك: **الازدياد الملحوظ لتجارة الأعضاء** في محيط الفقراء داخل الدول التي تسوء أحوالها الاقتصادية.

▤ أمثلة التجارب المميتة

منارة الشريعة والقانون 01105405478

١ — **التجارب الحيوية:** سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، إذ في هذه التجارب يتم **حقن الشخص الخاضع للتجربة بفيروس معين** يؤدي في الغالب إلى وفاته.

٢ — **التجارب الدوائية:** التي يكون الهدف منها معرفة **التأثيرات الجانبية لدواء معين**، سواءً من حيث النوع أو الكمية التي يجب إعطاؤها للمريض.

٣ — **تجارب الأسلحة والمواد الخطرة:** التي تُجرى للوصول إلى معرفة **الأضرار المحتملة والناجمة** عن استخدام سلاح معين أو استخدام مواد خطرة أثناء الحروب.

القسم الثاني: التجارب التي تؤدي إلى حدوث أضرار بالخاضع لها

وهي التجارب التي **تُلحِق أضراراً** بمن تُجرى عليه، سواء أكانت هذه الأضرار **جسدية** أم **عقلية**، وقد تكون **معنوية**.

والتاريخ الإنساني **حافل بالعديد من التجارب التي اتسمت بالوحشية**، والتي أدت إما إلى وفاة الخاضعين لها أو إصابتهم بأضرار بالغة الخطورة انتهت بوفاتهم، ومن هذه التجارب:

أبرز التجارب الوحشية على الإنسان

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تجارب توسكيجي – ألاباما الأمريكية (١٩٣٢م)

ما قام به الطبيب الأمريكي «**توسكيجي**»، والتي عُرِفَت في الوسط الأمريكي بتجارب توسكيجي، وذلك في عام **1932م** في ولاية «ألاباما الأمريكية»، حيث أراد الأطباء اختبار أدويةٍ جديدةٍ **أقل سُمّيةً وأكثر فعاليةً** لعلاج مرض الزهري، بعد ما ثبت فشل الزئبق في علاج هذا المرض الذي ينتقل بطريق الجنس. فبدأت تجارب هذا الطبيب **بتمويل من الحكومة الأمريكية**، وقام الفريق الطبي بإجراء التجارب على قرابة **399 مريضاً** من المصابين بالزهري، كانوا كلهم من **الزنوج الفقراء**، واستمرت التجارب مدةً وصلت إلى **أربعين عاماً**. وعلى الرغم من ظهور علاج فعال لمرض الزهري، إلا أن الأطباء **استمروا في تجاربهم**، الأمر الذي أدى إلى:

- قتل **ثمانية وعشرين مريضاً** منهم.
- وفاة **مائة آخرين** نتيجة مضاعفات المرض.
- إصابة قرابة **الأربعين سيدة** من زوجات المرضى.
- ولادة **تسعة عشر طفلاً** مصاباً بالزهري الخلقي.

تجارب جواتيمالا – أمريكا الوسطى

منارة الشريعة والقانون 01105405478

وفي مواصلة مستمرة للتجارب الأمريكية قامت الحكومة الأمريكية **بتمويل تجارب جديدة** حول مرض الزهري. والغريب في الأمر أن هذه التجارب تم اللجوء إليها **بعد اكتشاف علاج للمرض**، أي أن التجارب آنذاك **لم يكن هناك مبرر لإجرائها**. ومع ذلك جرت التجارب في أمريكا الوسطى في ولاية «**جواتيمالا**»، حيث تم:

- إطلاق **العاهرات المصابات بالمرض** على المرضى العقليين والجنود في سجون جواتيمالا.
- نقل **العدوى عنوةً** إلى الحالات التي لم ينتقل إليها بالجنس.
- حتى وصل عدد المصابين إلى **ألف وخمسمائة شخص**، تُرِك **ثلثهم تقريباً بدون علاج**، حتى يكتشف الأطباء مضاعفات المرض عليهم.
- وانتهت تلك التجارب **بوفاة عدد كبير** من هؤلاء المرضى.

MENARA 01105405478

تجارب جزر مارشال (١٩٥٢م)

وفي واقعة هي **الأخطر من نوعها**، وتحديداً في عام **1952م** قامت الحكومة الأمريكية بإجراء تجارب على **جزيرة بأكملها**، حيث أُجريت دراسة طبية على سكان جزر مارشال الذين تعرضوا للإشعاع إثر **تجربة نووية أمريكية** في «كاستيل برافو» القريبة منهم. وقامت الحكومة الأمريكية بـ**مراقبة الضحايا في هدوء دون إبلاغهم** بتعرض جزيرتهم للخطر. وفي خلال **عشر سنوات**:

- زادت حالات **الإجهاض ووفيات الأجنة** داخل الرحم.
- مشكلات النمو لدى الأطفال.
- زيادة الإصابة بـ**سرطان الغدة الدرقية**.
- وبحلول عام **1974م** أصيب ما يقرب من **ثلث سكان الجزيرة بالأورام السرطانية**.

ونظراً لخطورة التجارب التي تتم على البشر — سواء على الفرد أو على المجتمع — وبما أن الإنسان يمر بمرحلتين: **مرحلة الحياة**، و**مرحلة الموت**، ولكل مرحلة منهما أحكامها الخاصة، قسمت هذا المبحث إلى **ثلاثة مطالب**:

١ حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء

٢ حكم إجراء التجارب الطبية على الأموات

٣ حكم إجراء التجارب العلاجية على البويضات الملقحة

← ومناقشة كل مطلب وأدلته والقول الراجح فيه

المطلب الأول: حكم إجراء التجارب العلاجية على الأحياء

منارة الشريعة والقانون 01105405478

تعريف الأحياء

يُقصَد بالأحياء هنا: **الأشخاص الذين هم على قيد الحياة**، سواء أكانوا من المرضى أم من الأصحاء، أي أنهم من **المتطوعين** لإجراء التجارب عليهم.

وقد **اختلف الرأي** في مدى جواز إجراء التجارب على هؤلاء، على قولين:

القول	المضمون
القول الأول	يرى **جواز** إجراء التجارب الطبية على الأحياء.
القول الثاني	يرى **عدم جواز** إجراء التجارب الطبية على الأحياء.

سبب الخلاف

منارة الشريعة والقانون 01105405478

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى **أمرين**:

→ **السبب الأول – التعارض بين مصلحتين**

التعارض بين **مصلحة البشرية** في الوصول إلى علاج جديد لمرض من الأمراض، أو تطوير علاج قائم، وبين **الحق المقرر للإنسان على جسده**، وما له من حرمة لا يجوز للغير ولا للشخص ذاته التعدي عليها.

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة
معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة الكاملة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **القضايا الفقهية المعاصرة** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478